

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๖๘๗/๒๕๔๘
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๐/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { กรมทางหลวงชนบท

ผู้ฟ้องคดี

{ บริษัท พิชญ์โลกแทรกเตอร์ จำกัด

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๙๐๕/๒๕๔๗
หมายเลขแดงที่ ๙๖๒/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ขึ้นใช้บังคับ ทำให้มีการโอนกิจการ
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง อัตรากำลัง และบรรดา
อำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ



/หรือคำสั่ง...

หรือคำสั่งต่าง ๆ ของกรมโยธาธิการ (บางส่วน) ในคดีนี้ไปเป็นของกรมทางหลวงชนบท จึงให้เปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดีจากเดิมกรมโยธาธิการ เป็นกรมทางหลวงชนบท และให้ถือว่า บรรดาถ้อยคำสำนวนทั้งหลายที่ระบุหรืออ้างถึงกรมโยธาธิการเป็นการระบุหรืออ้างถึง กรมทางหลวงชนบท

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีทำการก่อสร้าง ถนนลาดยางสาย บ้านวังประดู่ – วัดวังสำโรง ตำบลวังพิรุณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal กว้าง ๖ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง ๕.๔๙๔ กิโลเมตร (จากกิโลเมตรที่ ๐ + ๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๕ + ๔๙๔) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ในวงเงิน ๘,๑๐๔,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มทำงาน ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ และแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดี มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้ถูกฟ้องคดีทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีให้ลุล่วงไปได้ แต่ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐,๒๖๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายค่าผู้ควบคุมงานออกไปอีกเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการทำงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้ถูกฟ้องคดีหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เลขที่ ค.พล. ๓๒๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๕,๒๐๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้เริ่มทำงาน



/ตั้งแต่...

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕ และได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปจากผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๕,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสาระสำคัญว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปจากผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้วดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือผู้ถูกฟ้องคดีมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ฟ้องคดี ไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน) ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดี โดยไม่จำเป็นต้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ก่อน ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ขอยยาระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๑๐ วัน เนื่องจากเกิดน้ำท่วมสถานที่ก่อสร้างในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้ยยาระยะเวลาออกไปอีก ๔๗ วัน นับแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๒ ครั้ง รวมเนื่องานเป็นจำนวน ๙ งวด จากทั้งหมด ๑๗ งวด กล่าวคือ ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้าง งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ รวม ๔ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ เมื่อหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าออกไปเป็นจำนวน ๓๒๖,๖๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้างจากการตรวจรับงานที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๖,๔๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าก่อสร้างจำนวนดังกล่าวไปจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้าง งวดที่ ๕ งวดที่ ๖ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ รวม ๕ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๔,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานทั้ง ๕ งวด โดยหักลดเงินค่าจ้างในงวดงานก่อสร้างถนน งวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ รวมเป็นเงิน ๑๑๗,๑๕๙ บาท เนื่องจากรายการก่อสร้างงานรองพื้นทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติในงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ มีระยะทางขนส่งวัสดุในการก่อสร้างน้อยกว่าระยะทางขนส่งตามบัญชีราคาที่ต้องรองแต่ละรายการตามเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดีได้สงวนสิทธิไว้ในข้อ ๑๔ ของเอกสารประกวดราคาจ้าง และหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าออกไปอีกเป็นจำนวนเงิน ๔๙๒,๘๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้างจากการตรวจรับงานที่ต้องจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดี



/เป็นเงิน...

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๔,๐๔๑ บาท แต่เนื่องจากการส่งมอบงานครั้งที่สองนี้ได้ล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างถนนไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องขอให้ชำระค่าปรับตามสัญญาและสงวนสิทธิเรียกค่าปรับไปยังผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินค่าปรับวันละ ๒๐,๒๖๐ บาท นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาคือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ รวม ๕๓ วัน คิดเป็นเงิน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีปรับตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิตามสัญญาหักเงินค่าปรับจำนวน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท จากเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๘๕๔,๐๔๑ บาท ที่จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มิฉะนั้นผู้ฟ้องคดีอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่เร่งรัดการก่อสร้างตามสัญญาแต่อย่างใด ดังนั้น ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี และสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปรับนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ รวมเป็นระยะเวลา ๒๑๕ วัน ค่าปรับวันละ ๒๐,๒๖๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๔,๓๕๕,๙๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๖ แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิหักเงินค่าปรับจำนวน ๕๓ วัน เป็นเงิน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท จากเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครั้งที่สอง และเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๔๐๕,๒๐๐ บาท แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒,๘๗๖,๙๒๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยตกลงค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๕,๐๗๓,๐๐๐ บาท ดังนั้น จำนวนเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ทำงานส่วนที่เหลือต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๕,๐๔๑ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ข้อ ๑๗ วรรคสอง นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า



/ไปจาก...

ไปจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๒๑๕,๖๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วน จากค่าจ้างที่ส่งมอบแล้ว รวมเป็นเงิน ๘๑๙,๔๐๐ บาท จึงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้คืนแก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาอีก เป็นเงินจำนวน ๓๙๖,๒๐๐ บาท ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าปรับ เงินค่าจ้างในส่วนที่เพิ่มขึ้น และเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ออกหนังสือทวงถาม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ แจ้งให้ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน) นำเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่ค้างมาชำระ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือคำประกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ซึ่งธนาคารได้รับหนังสือดังกล่าวและนำเงินค่าจ้างล่วงหน้าจำนวน ๓๙๖,๒๐๐ บาท มาชำระคืนแก่ ผู้ฟ้องคดีแล้ว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ยอมชำระเงินค่าปรับจำนวน ๒,๘๗๖,๙๒๐ บาท และเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เป็นเงินจำนวน ๑,๓๔๕,๐๔๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น ๔,๒๒๑,๙๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผิดนัด คือ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ฟ้องคดีเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๒,๑๑๒.๑๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔,๒๓๔,๐๗๓.๑๘ บาท

ขอให้ศาลมีคำพิพากษา ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๔,๒๒๑,๙๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผิดนัด (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

๒. สั่งคืนเงินค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีนี้ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยื่นคำให้การต่อศาลภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าปรับและเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ตามฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด เห็นว่า สัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดี ข้อ ๖ มีข้อกำหนดของสัญญาระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งข้อสัญญาดังกล่าวจึงมีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้าง



/ต้องทำงาน...

ต้องทำงานก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านวังประดู่ – วัดวังสำโรง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๔๗ วัน นับจากวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างถนนไม่แล้วเสร็จโดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ขยายเวลาการก่อสร้างออกไปเป็นครั้งที่สอง กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดสัญญาตามความในสัญญาจ้าง ข้อ ๖ ซึ่งผลแห่งการผิดสัญญาย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างและเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ถูกฟ้องคดี อันได้แก่ ค่าปรับ อันเกิดจากการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ฯลฯ ตามความในข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้าง จึงมีปัญหาค่าที่ต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๓๔๕,๐๔๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี หากผลแห่งการผิดสัญญาทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามความในข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้าง และตามนัยมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ภายหลังผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างฉบับใหม่กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล ให้ทำการก่อสร้างถนนส่วนที่เหลือจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยกำหนดค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๕,๐๗๓,๐๐๐ บาท เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ทำการก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องจ้างบุคคลอื่นเข้ามาทำการก่อสร้างแทน ซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เงินค่าเสียหายในส่วนนี้ผู้ฟ้องคดีเรียกมาจำนวน ๑,๓๔๕,๐๔๑ บาท และจากการคำนวณเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อนการบอกเลิกสัญญาจำนวน ๒,๙๐๖,๐๖๑ บาท บวกด้วยราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างฉบับที่ผู้ฟ้องคดีทำกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล แล้วนำไปหักออกจากราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้เงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๙๓๙ บาท เท่านั้น มีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้เงินค่าปรับอันเกิดจากการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาคิดเป็นเงินจำนวน ๔,๓๕๕,๙๐๐ บาทหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีคิดคำนวณค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖



/อันเป็น...

อันเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ รวมเป็นระยะเวลา ๒๑๕ วัน เห็นว่า ค่าปรับจำนวน ๔,๓๕๕,๙๐๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีเรียกมานั้น มีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเบี้ยปรับหากสูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีเคยใช้สิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากก่อสร้างล่าช้า เป็นเวลา ๕๓ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท รวมทั้งยังได้รับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนเงิน ๔๐๕,๒๐๐ บาท ซึ่งเมื่อนำเงินค่าปรับดังกล่าวและเงินหลักประกันที่รับไปเปรียบเทียบกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้วคิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๘.๒๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว เห็นว่า ความเสียหายโดยตรงที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี คือ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาจ้างตามสัญญาจ้างฉบับที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งศาลได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้ว เมื่อพิจารณาถึงสภาพพฤติการณ์แห่งคดีโดยตลอด ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเป็นค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ดังนั้น แม้ในสัญญาจ้างจะยอมให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าปรับอันเกิดจากการก่อสร้างล่าช้ากับผู้ถูกฟ้องคดีได้ แต่การกำหนดค่าเสียหายในกรณีนี้ศาลต้องพิจารณาถึงทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเช่นกันตามนัยมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าจำนวน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท และเงินค่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๔๐๕,๒๐๐ บาท ไปจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้วจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนพอสมควรแก่เหตุแล้ว ศาลจึงไม่กำหนดเบี้ยปรับให้อีก ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีให้ชำระหนี้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ทวงถามซึ่งเมื่อครบกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือทวงถามคือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัด ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกดอกเบี้ย



/จากผู้ถูกฟ้องคดี...

จากผู้ถูกฟ้องคดีได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดชำระหนี้ ตามหนังสือทวงถาม คือ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ย นับแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งไม่เกินสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีเรียกได้ จึงกำหนดให้ตามที่ขอ

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๒๔,๙๓๙ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ในส่วนประเด็นเรื่องค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างรายใหม่ ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผลต่างของจำนวนเงินราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดี กับราคาค่าจ้างตามสัญญาฉบับใหม่ที่ผู้ฟ้องคดีทำกับห้างหุ้นส่วนจำกัด โบบริบาล เป็นความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นพ้องด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ใช้หลักการดังกล่าวคำนวณเป็นค่าเสียหายในส่วนนี้คิดเป็นเงิน ๑,๓๔๕,๐๔๑ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกำหนดค่าเสียหายที่ศาลปกครองชั้นต้นคำนวณจากเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อนการบอกเลิกสัญญาจำนวน ๒,๙๐๖,๐๖๑ บาท บวกด้วยราคาค่าจ้างตามสัญญาฉบับที่ทำกับห้างหุ้นส่วนจำกัด โบบริบาล แล้วนำไปหักออกจากราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งศาลคำนวณแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้เงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑๒๔,๙๓๙ บาท กล่าวคือผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๑,๒๑๕,๖๐๐ บาท ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้รับค่าจ้างงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ หลังจากหักค่าจ้างล่วงหน้าแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๖,๔๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับค่าจ้างงวดที่ ๕ งวดที่ ๖ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ หลังหักลดค่าจ้างตามสัญญาจ้างและหักค่าจ้างล่วงหน้าแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๔,๐๔๑ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยื่นคำให้การต่อสู้คดีต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ก็ต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๔๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น เงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีก่อนบอกเลิกสัญญา ตามข้อเท็จจริง



จึงเป็นเงิน...

จึงเป็นเงินจำนวน ๔,๓๗๖,๐๔๑ บาท (๑,๒๑๕,๖๐๐ + ๑,๓๐๖,๔๐๐ + ๑,๘๕๔,๐๔๑) ไม่ใช่จำนวน ๒,๙๐๖,๐๖๑ บาท ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนด และหากนำเงินจำนวน ๒,๙๐๖,๐๖๑ บาท รวมกับราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างฉบับใหม่ที่ทำกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล แล้วจะเป็นเงิน ๗,๙๗๙,๐๖๑ บาท จะเห็นได้ว่ามีจำนวนเงินน้อยกว่าราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งทำไว้จำนวน ๘,๑๐๔,๐๐๐ บาท แสดงว่าการจ้างรายใหม่มีค่าจ้างลดลงไม่ใช่เพิ่มขึ้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้เอาผลต่างของจำนวนเงิน ๗,๙๗๙,๐๖๑ บาท กับเงินจำนวน ๘,๑๐๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับ ๑๒๔,๙๓๙ บาท เป็นเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจึงไม่ถูกต้องและขัดแย้งกับความเป็นจริง ซึ่งจากหลักการคำนวณตามวิธีของศาลปกครองชั้นต้นกำหนด เมื่อคิดคำนวณโดยเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อนการบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน ๔,๓๗๖,๐๔๑ บาท บวกด้วยราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างฉบับที่ทำการทำกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล จำนวน ๕,๐๗๓,๐๐๐ บาท แล้วนำไปหักออกจากราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดีจำนวนเงิน ๘,๑๐๔,๐๐๐ บาท เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้เงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๓๕๕,๐๔๑ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งกับผู้ถูกฟ้องคดี

ส่วนประเด็นเรื่องเงินค่าปรับ ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างจำนวน ๔,๓๕๕,๙๐๐ บาท เป็นจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีคิดคำนวณถูกต้องตามสัญญา แต่ศาลปกครองชั้นต้นไม่กำหนดให้ โดยวินิจฉัยว่า ค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีเรียกมานั้นมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าจึงเป็นเบี้ยปรับ หากสูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ข้อเท็จจริงได้ความว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีเคยใช้สิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากก่อสร้างล่าช้าเป็นเวลา ๕๓ วัน คิดเป็นเงิน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท รวมทั้งยังได้รับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๔๐๕,๒๐๐ บาท อีกด้วย ซึ่งเมื่อนำเงินค่าปรับและหลักประกันจำนวนดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้วคิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๘.๒๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว เห็นว่า ความเสียหายโดยตรงที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี คือ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างฉบับที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งศาลได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้ว เมื่อพิจารณาถึงสภาพพฤติการณ์แห่งคดีโดยตลอด ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหาย



/อันเกิดแต่...

อันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเป็นค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ดังนั้น แม้ในสัญญาจ้างจะยอมให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าปรับอันเกิดจากการก่อสร้างล่าช้ากับผู้ถูกฟ้องคดีได้ แต่การกำหนดค่าเสียหายในกรณีนี้ศาลต้องพิจารณาถึงทางได้เสียทุกอย่าง อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าจำนวน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท และเงินค่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๔๐๕,๒๐๐ บาท ไปจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ย่อมต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนพอสมควรแก่เหตุแล้ว ศาลจึงไม่กำหนดเบี้ยปรับให้อีกนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยเนื่องจากการพิจารณาทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายกำหนดให้พิจารณาทางได้เสียทุกอย่างไม่ใช่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน นอกจากนี้การพิจารณาทางได้เสียดังกล่าวต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนการที่ศาลพิจารณาโดยเปรียบเทียบค่าปรับที่ได้รับกับค่าก่อสร้างที่ได้รับไป โดยพิจารณาว่าความเสียหายโดยตรงที่ได้ผู้ฟ้องคดีได้รับคือค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นซึ่งศาลได้กำหนดให้แล้ว และผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการพิจารณาทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงในทางทรัพย์สินเท่านั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในการดำเนินคดีปกครอง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงนอกจากที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างและผู้ถูกฟ้องคดีต่อสู้คดีแล้ว ซึ่งในคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำคำคัดค้านคำให้การถือว่ารับยอมรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องแล้ว การที่ศาลจะกล่าวอ้างว่ามีทางได้เสียอื่นหรือไม่ เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีให้ชัดเจนในทุกอย่าง เมื่อไม่ปรากฏว่าศาลได้แสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว วินิจฉัยโดยฟังความเสียเองว่าได้พิจารณาทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกทางแล้วจึงไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก่อสร้างงานล่าช้านี้ไม่เพียงแต่เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สินเป็นเงินค่าเสียหายตามที่ศาลกำหนดหรือวินิจฉัยเท่านั้น แต่เนื่องจากการก่อสร้างตามสัญญานี้เป็นการก่อสร้างถนนลาดยางที่ทำเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในการสัญจร การที่ถนนล่าช้าย่อมก่อให้เกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจด้วย ทำให้การเดินทางของประชาชนไม่ได้รับความสะดวก มีผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว สภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบต่องานที่ค้างคา และล่าช้า



/นอกจากนี้...

นอกจากนี้การทํางานดังกล่าวจนกระทั่งมีการก่อสร้างเสร็จ ไม่ใช่ล่าช้าเพียง ๒๑๕ วัน
ยังต้องใช้เวลาคัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ เวลาก่อสร้างให้งานแล้วเสร็จอีก จึงเห็นได้ว่า
ล่าช้าเพียงค่าปรับ ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท และเงินค่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน
๔๐๕,๒๐๐ บาท ไม่อาจคุ้มค่ากับทางได้เสียอื่นแต่อย่างใด ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น จากให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน
๑๒๔,๙๓๙ บาท เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๔,๒๒๑,๙๖๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
และคืนค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี
นอกจากนั้นให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสำนวน คำแถลงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย บ้านวังประดู่ - วัดวังสำโรง ตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal กว้าง ๖ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง ๕.๔๙๔ กิโลเมตร
(จากกิโลเมตรที่ ๐ + ๐๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๕ + ๔๙๔) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๖/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๘,๑๐๔,๐๐๐ บาท กำหนดการจ่ายเงิน
เป็นงวด ๆ รวม ๑๗ งวด โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕
และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดี
มิได้ลงมือทํางานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้ถูกฟ้องคดีทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของ
ผู้ถูกฟ้องคดีให้ลุล่วงไปได้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้
ในสัญญาและผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง
เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐,๒๖๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน



/ในเมื่อ...

ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปให้แล้วเสร็จตามสัญญา ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เลขที่ ก.พล.๓๒๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๕,๒๐๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปจากผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๕,๖๐๐ บาท เพื่อให้จ่ายในการปฏิบัติตามสัญญา โดยมีธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน) สาขาถนนราชวิถี นครปฐม ได้ทำหนังสือคำประกันให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีมีข้อสาระสำคัญว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปจากผู้ฟ้องคดีไปแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ฟ้องคดีไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน) ตกลงที่จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มตามจำนวนที่ยังคงมีอยู่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดีโดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ก่อน ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พล ๒๕๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้างดังกล่าว โดยอ้างเหตุอุปสรรคน้ำท่วมสถานที่ก่อสร้างในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๕ เป็นเวลา ๑๑๐ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไป ๔๗ วัน นับจากวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๒ ครั้ง รวมเป็นจำนวน ๙ งวด (จากทั้งหมด ๑๗ งวด) กล่าวคือ

ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้าง งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ รวม ๔ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ



/เมื่อหักเงิน...

เมื่อหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าออกไปเป็นจำนวน ๓๒๖,๖๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้างจากการตรวจรับงานที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ผูกฟองคติเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๖,๔๐๐ บาท ซึ่งผู้ผูกฟองคติได้รับเงินค่าก่อสร้างจำนวนดังกล่าวไปจากผู้ผูกฟองคติแล้ว

ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ผูกฟองคติได้มีหนังสือส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้าง งวดที่ ๕ งวดที่ ๖ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ รวม ๕ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๔,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานทั้ง ๕ งวด โดยหักลดเงินค่าจ้างในงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ รวมเป็นเงิน ๑๑๗,๑๕๙ บาท เนื่องจากรายการก่อสร้างงานรองพื้นทางที่ผู้ผูกฟองคติจะต้องดำเนินการในงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ มีระยะทางขนส่งวัสดุในการก่อสร้างน้อยกว่าระยะทางขนส่งตามบัญชีราคาที่ต้องรองแต่ละรายการตามเงื่อนไขที่ผู้ผูกฟองคติได้สงวนสิทธิไว้ในข้อ ๑๔ ของเอกสารประกวดราคาจ้าง และหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าออกไปอีกเป็นเงิน ๔๙๒,๘๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้างจากการตรวจรับงานที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ผูกฟองคติเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๔,๐๔๑ บาท แต่เนื่องจากในการส่งมอบงานครั้งที่สองนี้ได้ล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ผูกฟองคติยังดำเนินการก่อสร้างถนนไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ผู้ผูกฟองคติได้แจ้งข้อเรียกร้องขอให้ชำระค่าปรับตามสัญญาและสงวนสิทธิเรียกค่าปรับไปยังผู้ผูกฟองคติ เป็นเงินค่าปรับวันละ ๒๐,๒๖๐ บาท นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาคือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ รวม ๕๓ วัน คิดเป็นเงิน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท ซึ่งผู้ผูกฟองคติได้มีหนังสือยินยอมให้ผู้ผูกฟองคติปรับตามสัญญา ผู้ผูกฟองคติจึงใช้สิทธิตามสัญญาหักเงินค่าปรับจำนวน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท จากเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๘๕๔,๐๔๑ บาท ที่จ่ายให้แก่ผู้ผูกฟองคติ โดยผู้ผูกฟองคติได้รับเงินค่าจ้างก่อสร้างไปเป็นจำนวน ๗๘๐,๒๖๑ บาท

หลังจากที่ผู้ผูกฟองคติส่งมอบงานครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ผูกฟองคติได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ผูกฟองคติดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มิฉะนั้นผู้ผูกฟองคติอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ผูกฟองคติ แต่ผู้ผูกฟองคติเพิกเฉยไม่เร่งรัดการก่อสร้างตามสัญญาแต่อย่างใด ดังนั้น ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ผูกฟองคติจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ผูกฟองคติ โดยสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ผูกฟองคติได้ใช้สิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๔๐๕,๒๐๐ บาท และได้ทำสัญญาจ้างจ้างหุ่นส่วนจำกัด โบบริบาล ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ



/จากที่...

จากที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ โดยตกลงค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๕,๐๗๓,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้คืนแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ก่อนฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าปรับ เงินค่าจ้างในส่วนที่เพิ่มขึ้น และเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือทวงถาม และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)ให้นำเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่ค้างมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือคำประกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งธนาคารได้รับหนังสือดังกล่าวและนำเงินค่าจ้างล่วงหน้าจำนวน ๓๙๖,๒๐๐ บาท มาชำระคืนแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ยอมชำระเงินค่าปรับจำนวน ๒,๘๙๖,๘๒๐ บาท และเงินค่าจ้างผู้รับจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างรายใหม่เป็นเงินจำนวน ๑,๓๔๕,๐๔๑ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๒๒๑,๘๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันนัดจนถึงวันฟ้อง คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๒,๑๑๒.๑๘ บาท รวมเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเป็นเงิน ๔,๒๓๔,๐๗๓.๑๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาเลขที่ ๑๘๖/๒๕๔๕ หรือไม่ หากผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบเป็นค่าเบี้ยปรับ ๒,๘๙๖,๘๒๐ บาท และเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เป็นเงินจำนวน ๑,๓๔๕,๐๔๑ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๒๒๑,๘๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันนัดจนถึงวันฟ้อง คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๒,๑๑๒.๑๘ บาท รวมเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเป็นเงิน ๔,๒๓๔,๐๗๓.๑๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๖/๒๕๔๕ หรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านวังประดู่ - วัดวังสำโรง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๑๘๖/๒๕๔๕ ข้อ ๖ กำหนดไว้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๔๗ วัน ซึ่งวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นวันสุดท้าย ขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีทำงานได้เพียง ๔ งวด ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน



/ครั้งที่สอง...

ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๕ งวด แล้วก็ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยจนผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญาจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๖/๒๕๔๕ ต่อผู้ฟ้องคดี

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเป็นค่าเบี้ยปรับจำนวน ๒,๘๗๖,๙๒๐ บาท หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในส่วนของเงินค่าปรับ โดยที่สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๖/๒๕๔๕ ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐,๒๖๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดียอมให้ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย วรรคสอง กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิทำงานส่วนที่เหลือด้วยตนเองจนแล้วเสร็จ หรือจะว่าจ้างคนอื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ และถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันสุดท้ายของสัญญาซึ่งได้มีการขยายออกไปอีก ๔๗ วัน คือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จและผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับตามที่กำหนดในสัญญาวันละ ๒๐,๒๖๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ รวมระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีคำนวณค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๒๑๕ วัน คิดเป็นเงิน ๔,๓๕๕,๙๐๐ บาท แต่เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ กำหนดว่า ในกรณีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ



/ของวงเงิน...

ของวงเงินค่าวัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น จากบทบัญญัติ
ของระเบียบฉบับดังกล่าว เห็นได้ว่า จำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะคิดค่าปรับได้ต้องไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินค่าจ้าง ดังนั้น สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านวังประดู่ - วัดวังสำโรง
อำเภอวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วงเงินค่าจ้าง ๘,๑๐๔,๐๐๐ บาท จะคิดค่าปรับได้
ไม่เกิน ๘๑๐,๔๐๐ บาท ถ้าค่าปรับเกินกว่านี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี
การที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดี
มิได้ยินยอมให้ปรับด้วย จึงเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งในส่วนเงินค่าปรับผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเพียงจำนวน
๘๑๐,๔๐๐ บาท และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครั้งที่สอง จำนวน ๕ งวด เมื่อวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๔๖ คือ งวดที่ ๕ งวดที่ ๖ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ จำนวนเงิน
๒,๔๖๔,๐๐๐ บาท และได้มีการลดค่าจ้างงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ จำนวน ๑๑๗,๑๕๙ บาท
คงเหลือ ๒,๓๔๖,๘๔๑ บาท และล่วงเลยวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันสุดท้าย
ของสัญญา ๕๓ วัน คิดค่าปรับวันละ ๒๐,๒๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท
ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าจำนวนเงิน ๘๑๐,๔๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับ
จำนวนดังกล่าวจากยอดเงินค่าจ้างที่ส่งมอบงานในครั้งที่สอง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิด
เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าว

ส่วนเรื่องเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละสิบห้าที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน
๑,๒๑๕,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้หักจากค่าจ้างงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน
จำนวน ๓๒๖,๖๐๐ บาท และหักจากค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ งวดที่ ๖
งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ จำนวน ๔๙๒,๘๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๓๙๖,๒๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารทีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้นำเงินที่ค้างชำระจำนวนดังกล่าวมาชำระ
ซึ่งธนาคารทีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน) ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระแล้ว ผู้ฟ้องคดี
จึงไม่ได้รับความเสียหายในส่วนนี้

สำหรับเรื่องการรับผิดชอบกรณีผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพิ่มขึ้น
๑,๓๔๕,๐๔๑ บาทนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีวงเงิน



/๘,๑๐๔,๐๐๐ บาท...

๘,๑๐๔,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครั้งที่หนึ่งในงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ คิดเป็นเงิน ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท และส่งมอบงานครั้งที่สองในงวดที่ ๕ งวดที่ ๖ งวดที่ ๗ งวดที่ ๘ และงวดที่ ๑๑ คิดเป็นเงิน ๒,๔๖๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๐๙๗,๐๐๐ บาท ยังเหลืองวดที่ ๗ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๑๗ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างคิดเป็นเงิน ๔,๐๐๗,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด โบบริบาล ให้ทำงานส่วนที่เหลือโดยตกลงราคาค่าจ้างเป็นเงิน ๕,๐๗๓,๐๐๐ บาท จึงมีส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิริบหลักประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๔๐๕,๒๐๐ บาท ไปแล้ว จึงเหลือเงินในส่วนนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบจำนวน ๖๖๐,๘๐๐ บาท โดยที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าปรับ เงินค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้น และเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ มีหนังสือทวงถาม ซึ่งวันสุดท้ายคือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชำระเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๖๖๐,๘๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๖๖๐,๘๐๐ บาท นับแต่วันดังกล่าว จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี รวม ๑๓ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย ๑,๗๖๕.๑๕ บาท รวมเป็นเงิน ๖๖๒,๕๖๕.๑๕ บาท นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๖๖๐,๘๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๒๔,๙๓๙ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จกับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ้างผู้จ้างรายใหม่เป็นเงิน ๖๖๐,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัด ไม่ชำระค่าเสียหาย อันเกิดจากสัญญาจนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี รวม ๑๓ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย ๑,๗๖๕.๑๕ บาท รวมเป็นเงิน ๖๖๒,๕๖๕.๑๕ บาท และให้



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

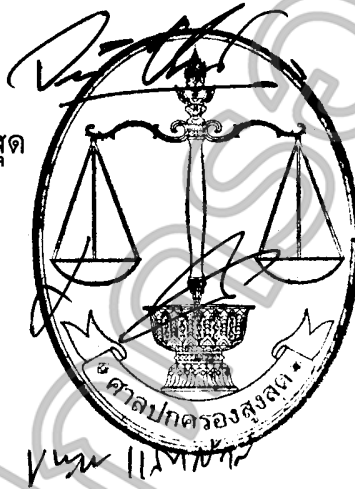
ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๖๖๐,๘๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายเกษม คมสัถยธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม

